

1500229-40.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... que embora tenham praticado o roubo usando máscaras antivirais, conseguiu visualizar as fisionomias no momento da prisão.

No mesmo sentido os relatos da representante legal do estabelecimento vítima.

Informou que estava na cozinha quando do roubo, mas que presenciou os réus detidos no interior do comércio.

Relembro o valor das declarações dos ofendidos nos crimes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500229-40.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500229-40.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO CLEMENTE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ALEX SANDRO CLEMENTE DA SILVA e ISMAEL SOUSA BATISTA DE ARAÚJO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes (vítimas Bruno e empresa Big Esfiha), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 23h58, no estabelecimento comercial Big Esfiha, situado na Avenida São José, 359, Ayrosa, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo contra a vítima Bruno Santos Caetano da Silva, subtraíram, para proveito comum, a quantia de R\$442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) em dinheiro, pertencente à referida empresa vítima, bem como um aparelho de telefone celular, marca Motorola, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), de propriedade do ofendido Bruno, conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação a fls. 14/15.

Denúncia recebida em 2 de fevereiro de 2022 (fls. 100).

Réus citados (fls. 132 e 135). Resposta apresentada (fls. 138/141).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas vítimas e duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final os réus foram interrogados.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 212/228).

A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. De forma subsidiária, postulou o afastamento da majorante, reconhecimento da tentativa, confissão e de crime único, regime menos gravoso e recurso em liberdade (fls. 233/252).

É o relatório.

Fundamento e decido.

As provas obtidas reclamam a parcial procedência da acusação.

Em juízo, a vítima Bruno, menor de idade, relatou os fatos com detalhes, informando o ingresso dos assaltantes no estabelecimento, o uso do simulacro, a subtração dos pertences e a detenção dos acusados dentro do comércio, pela Guarda Municipal. Quando do reconhecimento judicial, não teve dúvidas em apontar os réus dentre demais detentos como os autores do delito, esclarecendo que embora tenham praticado o roubo usando máscaras antivirais, conseguiu visualizar as fisionomias no momento da prisão.

No mesmo sentido os relatos da representante legal do estabelecimento vítima. Informou que estava na cozinha quando do roubo, mas que presenciou os réus detidos no interior do comércio.

Relembro o valor das declarações dos ofendidos nos crimes contra o patrimônio e costumes, quando alicerçadas por demais elementos de convicção e harmônicas com as circunstâncias fáticas da situação ilícita em persecução, salvo se existir causa grave, extraordinária ou suspeita fundamentada destas narrativas, circunstâncias ausentes neste feito.

In verbis:

“Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção” (RJDTCrim 24/2/30 – Rel. Nogueira Filho).

Os guardas municipais ouvidos relataram que perceberam um senhor de idade nervoso do lado de fora do comércio, adentraram e detiveram os réus dentro do local. Apreenderam um simulacro de arma de fogo.

Quando do interrogatório judicial, os acusados confessaram o crime e demonstraram arrependimento.

Dúvidas não existem com relação à autoria. Os réus foram reconhecidos com segurança pelas vítimas, as circunstâncias do flagrante são manifestamente incriminatórias, e houve confissão judicial.

O conjunto probatório também confirma a ocorrência do concurso de agentes, com ação conjunta e determinante para a prática criminosa. Não existe a insuficiência reclamada pela defesa.

A acusação, entretanto, merece alguns reparos. As provas indicam que a ação não se consumou. Não existiu posse desvigiada, somente mera detenção.

Houve óbice ao iter por circunstâncias alheias às vontades do agente, já que os réus foram detidos pelos guardas ainda no interior do estabelecimento comercial com os pertences das vítimas, que foram recuperados. Houve, no máximo, posse efêmera dos pertences da vítima, que equivale à precária detenção.

Como é sabido, em se tratando de crime complexo, o início da sua execução coincide com a prática da ameaça ou violência, visando à subtração da coisa, mas o critério para a consumação do roubo é a posse não disputada da coisa. Assim, “diz-se crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal (CP, art.14, I). O roubo é crime complexo: unidade jurídica que se completa pela reunião de dois delitos: constrangimento ilegal (CP, art.146) e furto (CP, art.155)” (STJ – Resp. – Rel. Vicente Cernicchiaro – RT 730/504). No mesmo sentido: TACRIM-SP – AC – Rel. Ricardo Andreucci – JUTACRIM 81/219, AC – Rel. Cunha Camargo – JUTACRIM 33/191 e STF – RE – Rel. Soares Munoz – JUTACRIM 81/224.

Neste sentido:

“Ocorrendo a prisão do agente quando este ainda buscava afastar-se do local dos fatos e havendo a recuperação de todas as coisas subtraídas, deve-se considerar ter havido apenas roubo tentado” (TACRIM-SP – Rev. – Rel. Ercílio Sampaio – JUTACRIM 80/24).

“Subtraído, mediante violência, um, veículo automotor, não se tem por assegurada sua posse se, pouco adiante, vem o motorista a colidir com ele contra um obstáculo, desmaiando” (TACRIM-SP – AC 297.855 – Rel. Adauto Suannes).

“O perdimento ou a desapareição de bem subtraído durante a fuga do autor do roubo, enalçado sem intervalo, não implica, se não houve posse pacífica e indisputada, consumação” (TACRIM-SP – AC – Rel. Ricardo Andreucci – JUTACRIM 90/397).

“No roubo próprio configura-se a mera tentativa se o agente, após a apreensão, é perseguido e preso sem que tivesse a posse desincomodada da res furtiva, ainda que efêmera. Eventuais danos causados ao veículo subtraído, por força de capotagem na fuga, não descaracteriza a ocorrência da tentativa” (TRACRIM-RJ – AC – Rel. Adolphino Ribeiro – BOL. ADV 1.197).

“O esquema policial existe e está preparado para combater o crime. E, se a vítima de roubo conta com o imediato apoio de componentes de uma viatura policial e segue o rumo tomado pelos roubadores, localizando-os em escassos minutos, recuperando todos os objetos subtraídos, caracteriza-se a tentativa, porque estes não dispuseram da posse tranqüila dos bens e o roubo é, antes de tudo, crime contra o patrimônio” (TACRIM-SP – AC – Rel. Celso Limongi – JUTACRIM 93/259).

Ademais, a denúncia narra a prática de dois crimes em concurso formal, porém, o crime é único, porque único o contexto de tempo e espaço, ainda que tenham sido subtraídos pertences de várias vítimas. A realidade demonstra a existência de uma única ação punível, um único desígnio. A subtração de pertences de patrimônios diversos constitui dado meramente casual.

Neste sentido: TACRIM-SP – AC – Rel. Galvão Coelho – JUTACRIM 64/190).

Ainda:

“A realidade cotidiana mostra que o fato do assaltante violar, em uma só atuação, um só patrimônio ou vários muitas vezes constitui questão meramente acidental. Para, na prática, se evitarem injustiças é de se reconhecer na espécie a ocorrência

de crime de roubo único" (TACRIM-SP - AC - Rel. Adauto Suannes - RT 556/331 e JUTACRIM 70/233).

"Embora duas as vítimas, sendo elas imobilizadas no mesmo local e ao mesmo tempo, não se pode dizer que dois foram os assaltos. O crime é único" (TACRIM-SP - EI - Rel. Nelson Schiesari - JUTACRIM 72/41).

"O delito de roubo é um delito complexo e a característica fundamental desse crime é a da fusão numa unidade complexa, num bloco incindível, de todas as entidades singulares componentes como se fossem metais presentes numa nova liga. E a imediata consequência que se retira deste posicionamento é a de que o regime penal do crime complexo é sempre o do crime único. Não se aplicam, portanto, as normas sobre pluralidade de crimes, nem mesmo quando resultem mais favoráveis aos réus" (TACRIM-SP - AC - Re. Silva Franco - JUTACRIM 72/183).

Portanto, de rigor a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado na forma tentada.

Passo à fixação da pena.

- ALEX SANDRO CLEMENTE DA SILVA

O réu ostenta antecedentes criminais (fls. 173/175). Com fundamento no art. 59 do Código Penal, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto).

Presente a atenuante confissão e a agravante reincidência (fls. 173/175, razão pela qual promovo a compensação de frações e mantenho a pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em razão da causa especial de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, majoro a sanção penal em 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa

O crime, no entanto, foi tentado. Considerando o iter criminis percorrido, reduzo a reprimenda em metade. Da mesma forma procedo com a pena de multa.

Obtenho como sanção final 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 07 (sete) dias-multa.

As informações sobre as condições econômicas do acusado são insuficientes. Acolho como valor diário da multa o mínimo legal.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando o montante da pena, os antecedentes e a reincidência, com lastro no art. 59, no art. 33 do Código Penal, fixo regime fechado.

- ISMAEL SOUSA BATISTA DE ARAÚJO

O réu ostenta antecedentes criminais (fls. 182). Com fundamento no art. 59 do Código Penal, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto).

Ausentes agravantes. Presente a atenuante confissão, o que enseja a redução da pena-base em 1/6 (um sexto), mantendo-se o mínimo legal.

Em razão da causa especial de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, majoro a sanção penal em 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

O crime, no entanto, foi tentado. Considerando o iter criminis percorrido, reduzo a

reprimenda em metade. Da mesma forma procedo com a pena de multa.

Obtenho como sanção final 02 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

As informações sobre as condições econômicas do acusado são insuficientes. Acolho como valor diário da multa o mínimo legal.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando o montante da pena e a primariedade, com lastro no art. 59, no art. 33 do Código Penal, fixo regime semiaberto.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para:

CONDENAR ALEX SANDRO CLEMENTE DA SILVA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, em regime fechado, e ao pagamento de 07 (SETE) DIAS-MULTA, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;

CONDENAR ISMAEL SOUSA BATISTA DE ARAÚJO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime semiaberto, e ao pagamento de 06 (SEIS) DIAS-MULTA, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Prejudicada a substituição e a suspensão condicional da pena privativa de liberdade.

Deixo de acolher o pedido de reparação pecuniária, porque não suficientemente demonstrado nos autos, com ampla cognição e liquidez necessária para condenação segura, os danos morais suportados pelas vítimas, o que não afasta a possibilidade de se buscar tal reparação na esfera cível.

Mantenho a prisão preventiva do acusado reincidente, para garantia da aplicação da lei penal e resguardo das vítimas. Considerando que Ismael Sousa Batista de Araújo não é reincidente, defiro o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

OSASCO, 4 de julho de 2022